TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y CONTRATACIÓN

PLATAFORMA MARKETPLACE "NEXOECO"

Última actualización: 07/10/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACEPTACIÓN

El presente documento constituye un convenio binding (legalmente vinculante) entre el usuario (en adelante, el **"Usuario"**) y **Nexoeco** (en adelante, la **"Plataforma"** o **"Nexoeco"**), proyecto tecnológico de comercio electrónico con ámbito de operación en la ciudad de Manzanillo, Estado de Colima, México.

Al acceder, registrarse, navegar o realizar transacciones dentro de Nexoeco, el Usuario declara que ha leído, entendido y aceptado de manera expresa en su totalidad los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad de la Plataforma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Comercio de México y demás legislación aplicable en materia de comercio electrónico e intermediación digital.

Si el Usuario no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar o acceder a la Plataforma.

2. NATURALEZA DEL SERVICIO Y ROLES EN EL MARKETPLACE

Nexoeco opera como un **Marketplace** o plataforma tecnológica de intermediación que pone en contacto a vendedores de productos o servicios (en adelante, los **"Vendedores"**) con potenciales consumidores o adquirentes (en adelante, los **"Compradores"**) en la localidad de Manzanillo, Colima.

- **Nexoeco** provee la infraestructura digital para la exhibición, contacto, gestión de suscripciones y facilitación de la transacción económica.
- **Nexoeco no es propietario, fabricante, distribuidor ni poseedor físico** de los productos ofertados por los Vendedores, ni actúa como representante, apoderado o socio comercial directo de los mismos, salvo intermediario tecnológico.

3. REQUISITOS DE CAPACIDAD Y CUENTAS DE USUARIO

1. **Mayoría de edad y representación:** Los servicios de Nexoeco están destinados a personas físicas con plena capacidad legal para contratar (mayores de 18 años) o personas morales válidamente constituidas.
2. **Acceso de menores de edad:** La navegación o adquisición de productos o servicios por parte de menores de edad únicamente estará permitida bajo la estricta supervisión, autorización y responsabilidad legal de sus padres o tutores expresamente acreditados. Los tutores serán civil y legalmente responsables por todas las operaciones realizadas por los menores a su cargo.
3. **Registro e información verídica:** Para acceder a determinadas funciones (comprar, vender, suscribirse), el Usuario deberá crear una cuenta proporcionando un nombre

completo y un correo electrónico válido. El Usuario garantiza que los datos facilitados son exactos, veraces y actualizados.

4. **Seguridad y Autenticación:** La Plataforma implementa mecanismos de **autenticación de dos factores (2FA)** y encriptación en sus bases de datos para salvaguardar el acceso. Es responsabilidad exclusiva del Usuario mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso y notificar de inmediato a Nexoeco ante cualquier uso no autorizado de su cuenta.

4. SUSCRIPCIONES Y CONDICIONES COMERCIALES PARA VENDEDORES

1. **Suscripciones y cobro recurrente:** Los Vendedores que utilicen la Plataforma para publicar y ofertar sus productos o servicios podrán estar sujetos a esquemas de suscripción con cobro periódico o recurrente según el plan seleccionado.
2. **Renovación automática:** Las suscripciones se renovarán automáticamente al final de cada periodo facturable, a menos que el Vendedor solicite la cancelación expresamente antes de la fecha de corte.
3. **Cancelaciones:** El Vendedor podrá cancelar su suscripción en cualquier momento a través del panel de gestión de su cuenta o mediante solicitud al correo electrónico de atención oficial. La cancelación surtirá efectos al finalizar el periodo de facturación en curso.

5. PROCESAMIENTO DE PAGOS Y DATOS BANCARIOS

1. **Pasarela de pago externa:** Todos los pagos procesados dentro de la Plataforma (compras de productos o cobro de suscripciones) se ejecutan mediante la pasarela de pagos provista por **Mercado Pago**.
2. **Tratamiento de datos financieros:** Nexoeco **no recopila ni almacena** en sus servidores números de tarjeta de crédito o débito, fechas de vencimiento ni códigos de seguridad (CVV). El tratamiento de los datos bancarios ingresados se realiza de forma directa y cifrada en los sistemas de Mercado Pago, conforme a sus propias políticas de privacidad y estándares internacionales de seguridad financiera.
3. **Moneda aplicable:** Todos los precios y transacciones expresadas en la Plataforma se entenderán en Pesos Mexicanos (MXN), salvo indicación en contrario.

6. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS

Conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) de México:

1. **Responsabilidad sobre el producto:** El Vendedor es el único y directo responsable de garantizar la existencia, calidad, especificaciones, estado físico, entrega puntual y efectividad de las garantías correspondientes a los productos ofertados.
2. **Derecho de revocación/desistimiento:** El Comprador tendrá derecho a revocar su consentimiento para la compra dentro de los plazos y bajo las condiciones dispuestas por el artículo 56 de la LFPC, siempre que el producto no haya sido consumido o deteriorado por causa imputable al Comprador.
3. **Proceso de mediación:** En caso de discrepancias, productos defectuosos o incumplimiento en entregas, el Comprador podrá notificar a Nexoeco vía correo electrónico. Nexoeco actuará como canalizador para facilitar un acuerdo amigable

entre Comprador y Vendedor, sin que esto implique que Nexoeco asuma responsabilidad económica o sustitutiva sobre las garantías del bien.

7. REGLAS DE CONDUCTA Y USOS PROHIBIDOS

Los Usuarios se comprometen a utilizar la Plataforma conforme a la ley, la moral y las buenas costumbres. Queda estrictamente prohibido:

- Publicar o vender productos o servicios cuya comercialización esté restringida o prohibida por las leyes mexicanas.
- Incurrir en conductas fraudulentas, suplantación de identidad o engaño a otros Usuarios.
- Subir o transmitir virus, código malicioso o realizar acciones que vulneren la seguridad de las bases de datos encriptadas o la infraestructura técnica de la Plataforma.
- Utilizar cualquier software automatizado o técnica de extracción de datos (*scraping*) sin la autorización expresa de Nexoeco.

Nexoeco se reserva el derecho de suspender o cancelar unilateralmente las cuentas de aquellos Usuarios que infrinjan estas reglas.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. **Derechos sobre la Plataforma:** El nombre comercial *Nexoeco*, logotipos, diseño de interfaz, código fuente, base de datos y contenidos propios son propiedad exclusiva del titular del proyecto, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
2. **Contenido generado por el Usuario:** Al subir imágenes, marcas o descripciones de productos, el Vendedor otorga a Nexoeco una licencia no exclusiva, gratuita y temporal para exhibir dicho contenido con el único fin de promocionar y operar la Plataforma. El Vendedor garantiza contar con los derechos necesarios sobre las marcas e imágenes que publique.

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Nexoeco aplica medidas organizativas y de seguridad técnicas (tales como autenticación 2FA y cifrado de datos). No obstante, Nexoeco no será responsable por interrupciones temporales del servicio derivadas de fallas en las redes de telecomunicaciones, mantenimientos programados de los servidores o eventos de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su control.

10. EJERCICIO DE DERECHOS Y CANAL DE ATENCIÓN

Para cualquier duda, aclaración, reclamación sobre las operaciones o para ejercer derechos en relación con la cuenta, el Usuario podrá ponerse en contacto con la administración de la Plataforma a través del siguiente canal oficial:

- **Correo electrónico de contacto:** [Insertar correo electrónico de soporte]

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación, cumplimiento y resolución de controversias derivadas de los presentes Términos y Condiciones, las partes se someten expresamente a las leyes federales aplicables de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes radicados en la ciudad de **Manzanillo, Estado de Colima**, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

Pasos siguientes recomendados:

1. **Revisión de campos entre corchetes [...]:** Asegúrate de personalizar la fecha y la dirección de correo electrónico de atención antes de publicarlo en el sitio.
2. **Validación profesional:** Dado que el proyecto operará comercialmente en Manzanillo, Colima, se recomienda someter esta versión a revisión final por un abogado habilitado en derecho mercantil mexicano antes de pasar del entorno de tesis a un lanzamiento comercial en producción.
3. **Continuación con el siguiente documento:** Cuando estés listo, podemos proceder a redactar el **Aviso de Privacidad Integral conforme a la LFPDPPP** para tu proyecto.